

공익법인 이사회, 가족으로만 채워도 될까요

출연자·특수관계인 5분의 1 제한 — 넘으면 가산세

5분의 1 규칙

출연자와 특수관계인이 이사 현원의 **5분의 1**을 넘으면 안 됩니다. 이사가 5명 미만이어도 **5명 기준**으로 계산합니다. [상속세 및 증여세법 § 48⑧]

넘으면 경비 전액이 가산세

정률이 아니라 **초과 이사 관련 경비 전액**이 가산세로
나갑니다. 다만 부득이한 사유로 초과했다면 **2개월 이
내 개입**하면 예외입니다.

특수관계인 범위가 넓습니다

배우자·자녀뿐 아니라 **친족 전체 + 출연자가 지배하는 법인의 사용인**까지 포함됩니다. 선임 전에 꼭 확인하세요.